

Business und Recht 2 Vorlesung | BuRe2

Zusammenfassung

CONTENTS

1. Entstehung der Obligation	2
1.0.1. Andere Rechtsgründe sind:	2
2. Vertrag	2
2.1. [Grundsatz]{.underline} der Vertragsfreiheit	2
2.2. Ist Vertrag gültig?	2
2.3. Gesetzliche Bestimmungen	2
2.4. Theorie: OR AT & BT	3
2.5. Formvorschriften	3
2.5.1. Gründe für Formvorschriften	3
2.5.2. Vertragsformen	3
2.6. Vertragstypen	4
2.7. Rechtssubjekte	5
2.8. Antrag	6
2.9. Annahme	6
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB's)	7
4. Ort der Erfüllung	7
4.1. Erfüllung der Obligation	7
4.2. Ort der Erfüllung	7
4.3. Erfüllungsstörungen (Nicht-/Schlechterfüllung)	8
4.3.1. Abgrenzung Nicht-/Schlechterfüllung beim Kauf	9
4.3.2. Schlechterfüllung anhand des Kaufvertrages	9
4.3.3. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages	10
4.3.4. Erfüllungszeit	10
4.3.5. Zusammenfassung zum Verzug	11
5. Übersicht Inhalts-/Willensmängel	11
5.1. Wesentlicher Irrtum	11
6. Verjährung	12
7. Beispiele	13
8. Erlöschen der Obligation	13
8.1. Begriffe	13
8.1.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit	14
8.2. OR AT und BT	14
8.3. Vertragsformen	14
8.3.1. Gründe für Formvorschriften:	14
8.3.2. Vertragsform einteilen	15
8.3.3. Vertragsformen	15
8.3.4. Vertragstypen	16
8.3.5. Stellvertretung	17
8.4. Gewährleistung	17
8.5. Kaufvertrag	17
8.6. OR 97 - AT Nicht- und Schlechterfüllung	17
8.6.1. Ausnahmen	17
8.6.2. Inhalts-/Willensmängel	18

Themen: "Entstehung der Obligation" (Page 2) "[Grundsatz]{.underline} der Vertragsfreiheit" (Page 2) "Voraussetzungen der Vertragsgültigkeit" (Page 2)

1. ENTSTEHUNG DER OBLIGATION

Wie entsteht eine Obligation?

Vertrag (Art. 1 - 40 ff. OR)

unerlaubte Handlungen (Art. 41-61 OR)

ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62-67 OR)

andere Rechtsgründe (unten)

1.0.1. Andere Rechtsgründe sind:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- **Culpa in contrahendo**
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- **Persönlichkeitsverletzung** (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)

2. VERTRAG

2.1. [GRUNDSATZ]{.underline} DER VERTRAGSFREIHEIT

Verschiedene Aspekte der Vertragsfreiheit:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Ob ein Vertrag aber tatsächlich gültig ist, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

2.2. IST VERTRAG GÜLTIG?

Voraussetzungen der Vertragsgültigkeit

- (Beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht unmöglich, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoss der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich **unmöglich: Verträge nicht erfüllt worden bei Corona, weil nachträglich unmöglich z.B. einem Stern einen Namen geben geht in de Schweiz nicht, Mond kaufen. so ein Vertrag ist nichtig = wie wenn nie abgeschlossen. unsittlich : unanständig**
- Keine Übervorteilung (führt zur Anfechtbarkeit)
- Kein Willensmangel (führt zur Anfechtbarkeit)
- Gültige Stellvertretung

2.3. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

unterscheiden und erkennen, was ist was

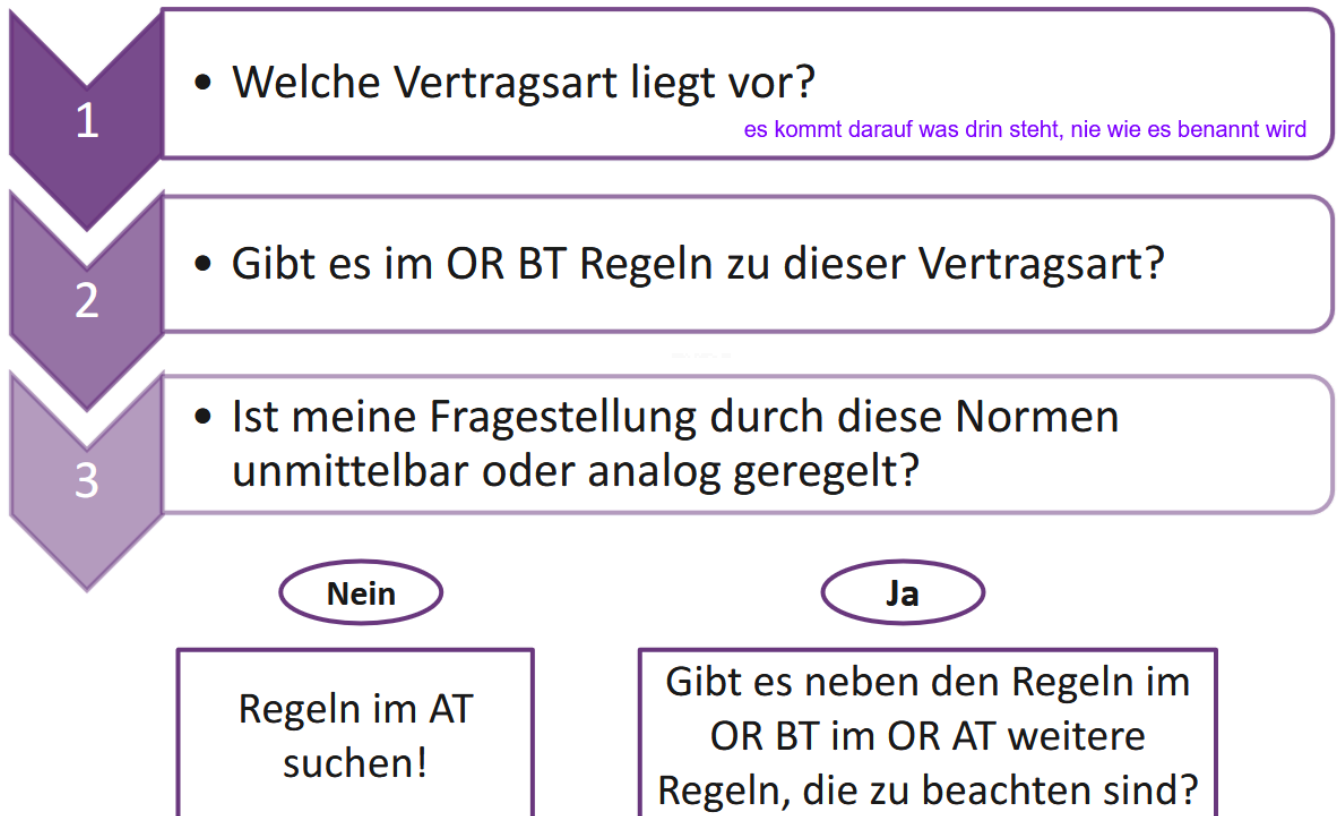
- Dispositive Gesetzesbestimmungen:
 - Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

meiste Verträge privat: dispositiv kann Gewährleistung bei dispositivem Recht wegbedingen, keine Garantie=Gewährleistung mehr kann nur noch anfechten

- Zwingende Gesetzesbestimmungen:
 - Die zwingenden Gesetzesnormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 – sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.
- öffentliches Recht, Arbeitsrecht : nicht zugunsten des Arbeitnehmer abgeändert werden
OR 404 == bei Täuschung

2.4. THEORIE: OR AT & BT

zuerst (lex specialis) besonderer teil gesetz und wenn dort nichts steht dann im allgemeinen Teil



2.5. FORMVORSCHRIFTEN

2.5.1. Gründe für Formvorschriften

1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereiltem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit
4. Schutz der schwächeren Partei

2.5.2. Vertragsformen

alle Formvorschriften werden angeschaut!

Formfreiheit (Art. 11 OR)

Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschließen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder Abrede eine solche vorschreibt.

- Einzelarbeitsvertrag
- Mietvertrag
- Kaufvertrag
- Darlehen

Einfache Schriftlichkeit (Art. 13 – 15 OR)

Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.

- Schenkungsversprechen

- Lehrvertrag
- Versicherungsvertrag
- Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag

Qualifizierte Schriftlichkeit

Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.

- Bürgschaft
- Testament

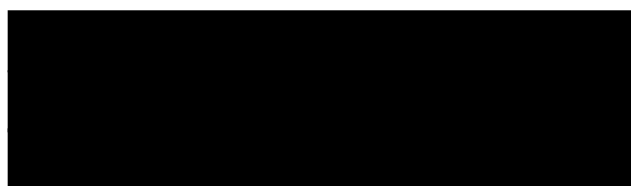
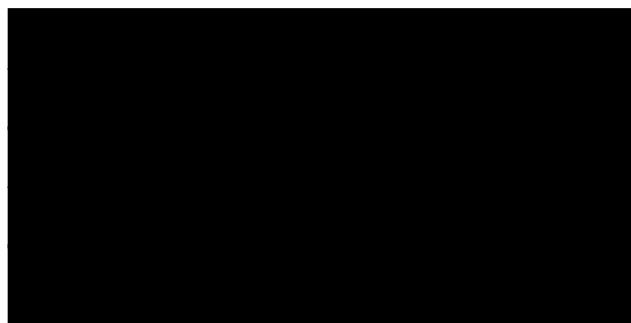
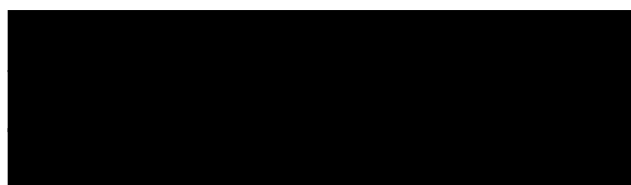
Öffentliche Beurkundung

Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. Notar). Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.

- Grundstückkaufvertrag
- Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis
- Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.– liegt
- Ehe- und Erbvertrag

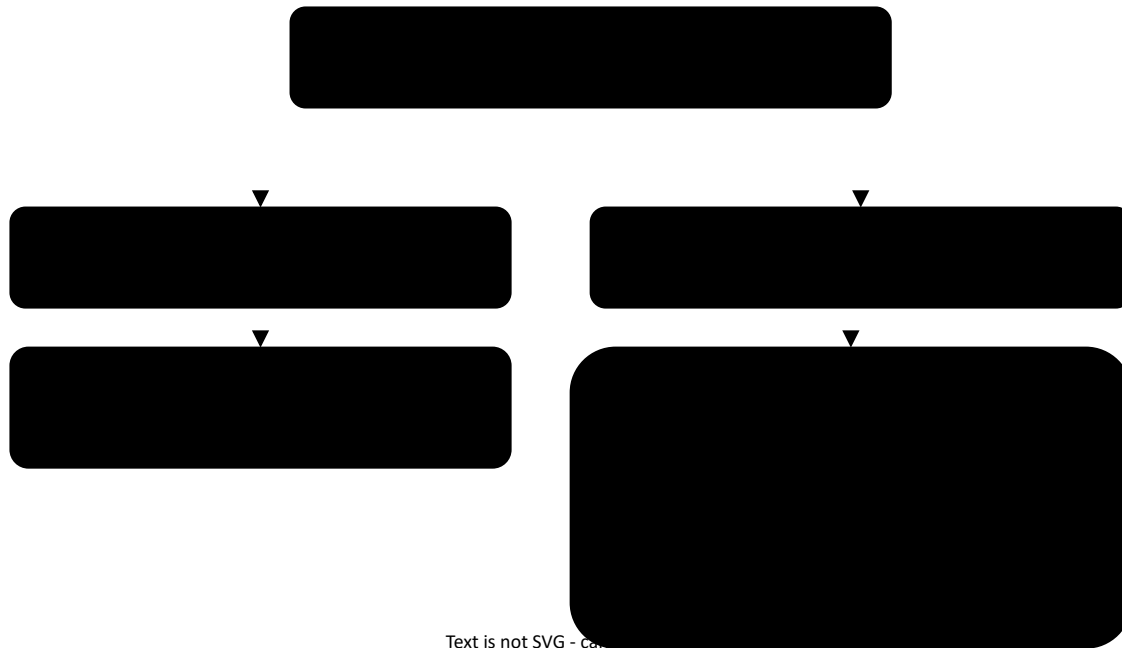
2.6. VERTRAGSTYPEN

Vertragstypen nur nice to know, einfach kennen, Thema IT Vertrag



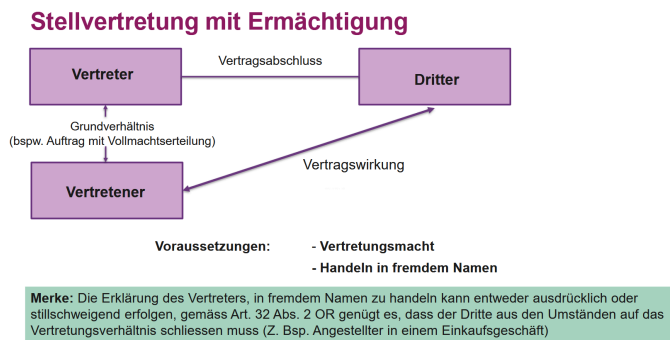
Text is not SVG - c

2.7. RECHTSSUBJEKTE

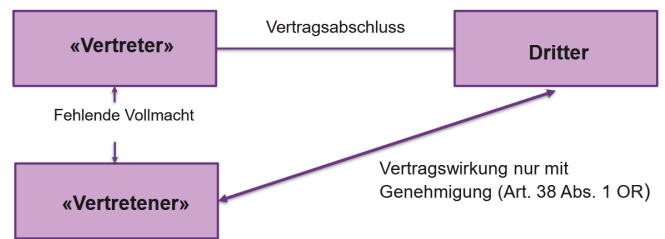


Stellvertretung mit und ohne Ermächtigung

Stellvertretung ganz kurz, wenn Voraussetzungen gegeben dann Dritter.. OR 38,39



Stellvertretung ohne Ermächtigung



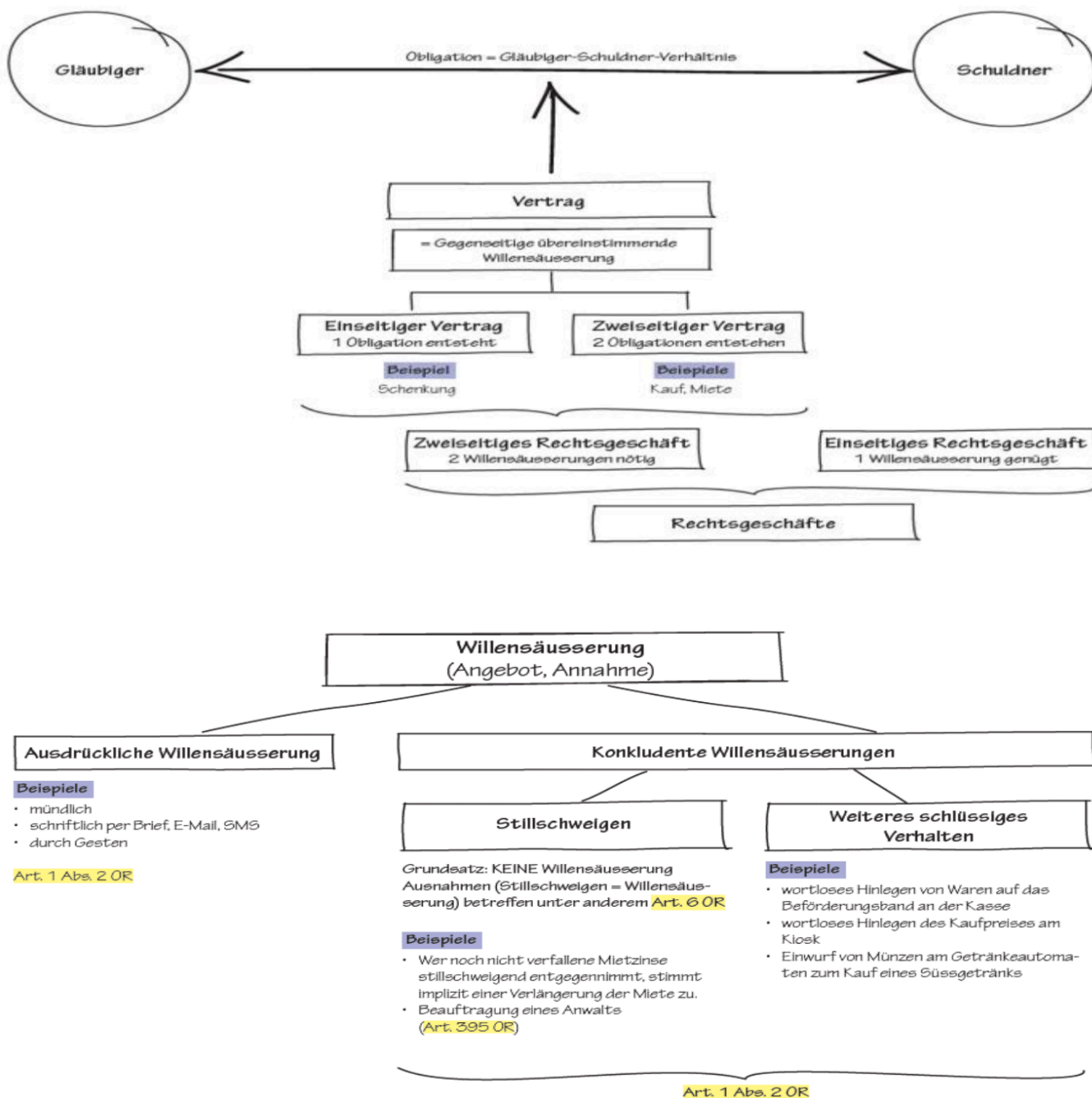
→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht
Sog. Unechte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

Vertragsschluss

weiss nicht ob wichtig



2.8. ANTRAG

Begrifflichkeiten sollen wir anschauen

- Der Antrag ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtet ist.
- Begrifflichkeiten:
 - Empfangsbedürftigkeit
 - Unterscheidung verbindlicher – und unverbindlicher Antrag (vgl. Art. 7 OR)
 - Antrag unter Anwesenden resp. Abwesenden (vgl. Art. 4 und 5 OR)
 - Widerruf (Art. 9 OR)

2.9. ANNAHME

- Die Annahme ist ein einseitiges Rechtsgeschäft.
- Begrifflichkeiten:
 - Einverständnis in den wesentlichen Punkten («essentialia negotii»)
 - Empfangsbedürftigkeit
 - Stillschweigende Annahme (Art. 6 OR)

- Widerruf (Art. 9 OR)
- Widerruf beim Haustürgeschäft (Art. 40a ff. OR)

3. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB'S)

wann ist AGB verbindlich

- unklarheitsklausel
- ungewöhnliche klausel

Begriff

- generell vorformulierte Bestimmungen, die Inhalt des Vertrages werden
- gelten für eine Vielzahl von Verträgen
- Abweichungen vom dispositiven Recht

Geltung

nur verbindlich, wenn von den Parteien übernommen, d.h. keine allgemeine Verbindlichkeit

keine Geltung, trotz Übernahme

- Verstoß gegen zwingendes Recht
- abweichende individuelle Regelung
- keine Möglichkeit, sich vom Inhalt Kenntnis zu verschaffen
- ungewöhnliche Klausel
- missbräuchlicher Inhalt (Art. 8 UWG)

Auslegung

bei Unklarheiten gegen den Verfasser

4. ORT DER ERFÜLLUNG

4.1. ERFÜLLUNG DER OBLIGATION

> Erfüllen einer Obligation heisst:

richtige (mangelfreie) und rechtzeitige Erfüllung

Wichtige Einzelpunkte der Erfüllung

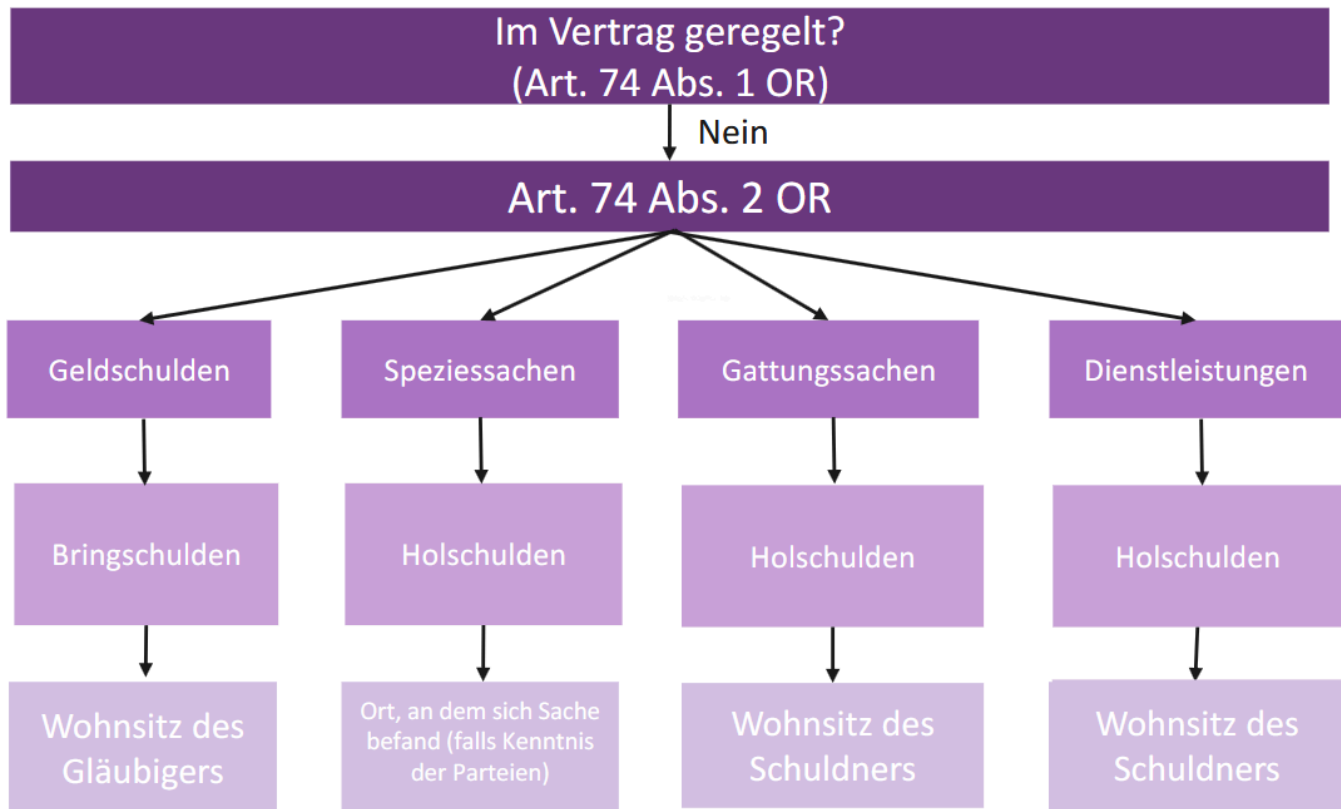
- Person des Erfüllenden (vgl. OR 68, 321, 364 II, 398 III)
- Gegenstand (vgl. OR 2 I)
- **Ort der Erfüllung** (vgl. OR 74, 189 I)
- Zeit der Erfüllung (vgl. OR 75, 213 I, 257c, 318, 323 I, 372 I)

Die meisten Erfüllungsregeln des Allgemeinen Teils des OR gelten nur:

- wenn die Parteien keine abweichenden Vereinbarungen getroffen haben
- wenn die Vorschriften des Besonderen Teils des OR keine abweichenden Regelungen enthalten (Grundsatz: spezielles Recht vor allgemeinem Recht)

4.2. ORT DER ERFÜLLUNG

“Modalitäten der Leistungserbringung” die 4 Punkte: Geldschulden Bringschulden Wohnsitz des Gläubigers Speziessachen Gattungssachen



Holschulden: in Praxis sind holschulden meistens bei privaten Fällen. z.B. occasion etwas kaufen, wer muss es holen/bringen.

Dienstleistungen bei Dienstleistungen ist häufig schon definiert, z.B. man geht zum Anwalt und bei IT wird es dann meistens schon im Vertrag geregelt

aus Internet:

Unterscheidung vom Erfüllungsort OR74

Holschuld

- Gläubiger muss Leistung selber abholen

Bringschuld

- Leistung ist am Ort des Gläubigers zu erbringen
- Schuldner muss das Geld am Wohnsitz / Sitz des Gläubigers übergeben

Schickschuld

- Schuldner muss Ware dem Gläubiger zusenden

Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten folgende Grundsätze:

1. Geldschulden sind an dem Orte zu zahlen, wo der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat;
2. wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist diese da zu übergeben, wo sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand;
3. andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu erfüllen, wo der Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte.

4.3. ERFÜLLUNGSTÖRUNGEN (NICHT-/SCHLECHTERFÜLLUNG)

Übersicht:

Auf Seiten des Schuldners	Auf Seiten des Gläubigers
Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR)	Gläubigerverzug (Art. 91 ff. OR) → Unterlassung von Mitwirkungshandlungen
Positive Vertragsverletzung (Art. 97 ff. OR) → Verletzung von Nebenpflichten oder Schlechterfüllung	
Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR)	> lieferant hat Problem, weil käufer nicht anwesend ist Zuhause an vereinbartem Ort.

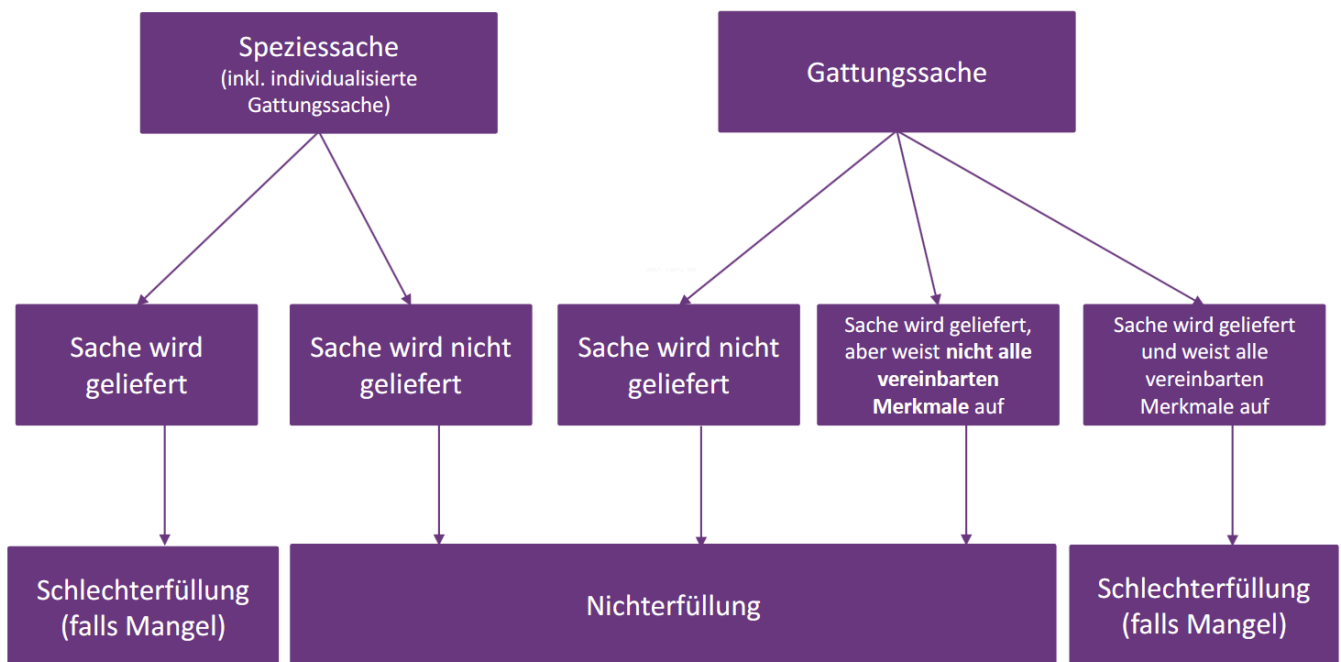
Schuldnerverzug ?? oder Gläubigerverzug? Beispiel TODO: > lieferant hat Problem, weil käufer nicht anwesend ist Zuhause an vereinbartem Ort. Unterscheiden: Nichterfüllung und Schlechterfüllung beim Kaufvertrag

Merke: Für den Schuldner besteht Erfüllungszwang. Art. 98 OR gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, sich vom Richter zur ersatzweisen Vornahme der ausgebliebenen Leistung ermächtigen zu lassen. Der Gläubiger kann natürlich auch auf Erfüllung klagen.

4.3.1. Abgrenzung Nicht-/Schlechterfüllung beim Kauf

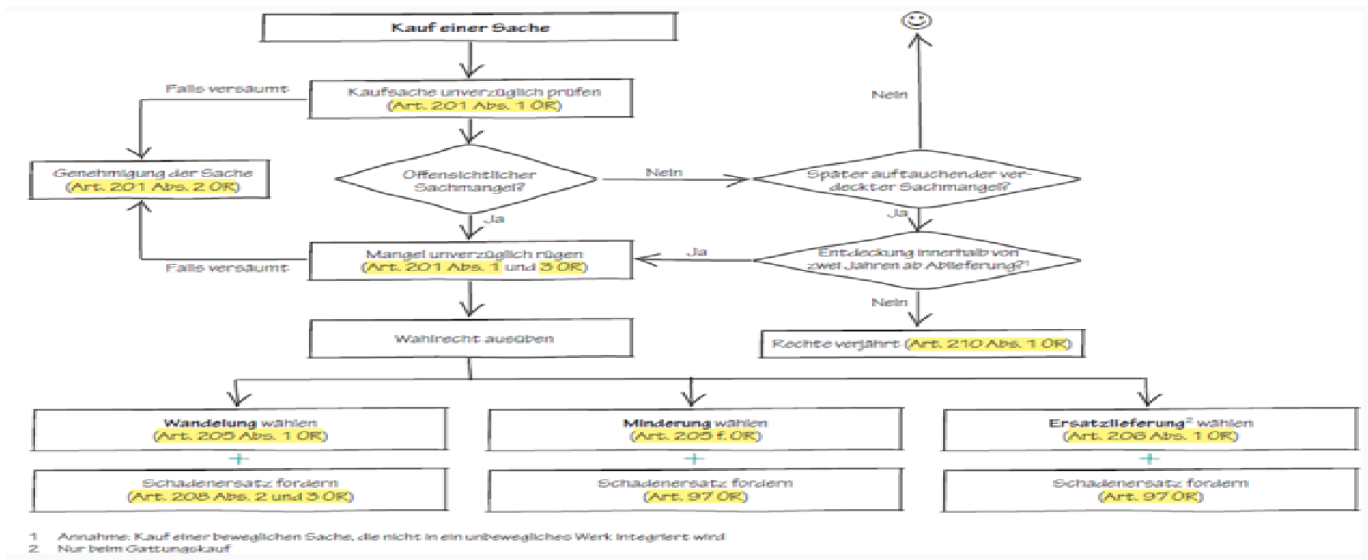
ganz prüfungsrelevant!

TODO: Schuldnerverzug = Nichterfüllung??

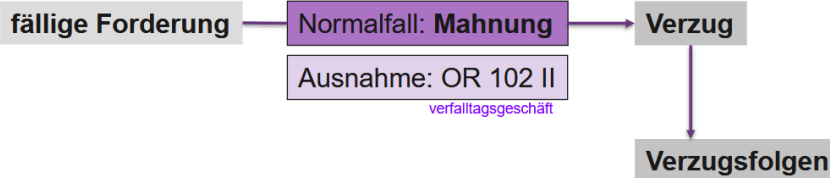


4.3.2. Schlechterfüllung anhand des Kaufvertrages

1. Ist der Vertrag gültig?
2. Wurde der Vertrag (richtig) erfüllt? z.B. nicht dreckig oder kaputt
3. Sind Gewährleistungsrechte / Schadenersatzansprüche noch möglich?
4. (Beim Kaufvertrag zusätzlich noch:) Ist der Vertrag anfechtbar?



4.3.3. Schuldnerverzug anhand des Kaufvertrages



Voraussetzungen Verzug

- Nichtleistung trotz Fälligkeit
- Fälligkeit der Forderung
- Mahnung / Verfalltag
- Fehlen verzugshindernder Gründe

verschuldensunabhängig

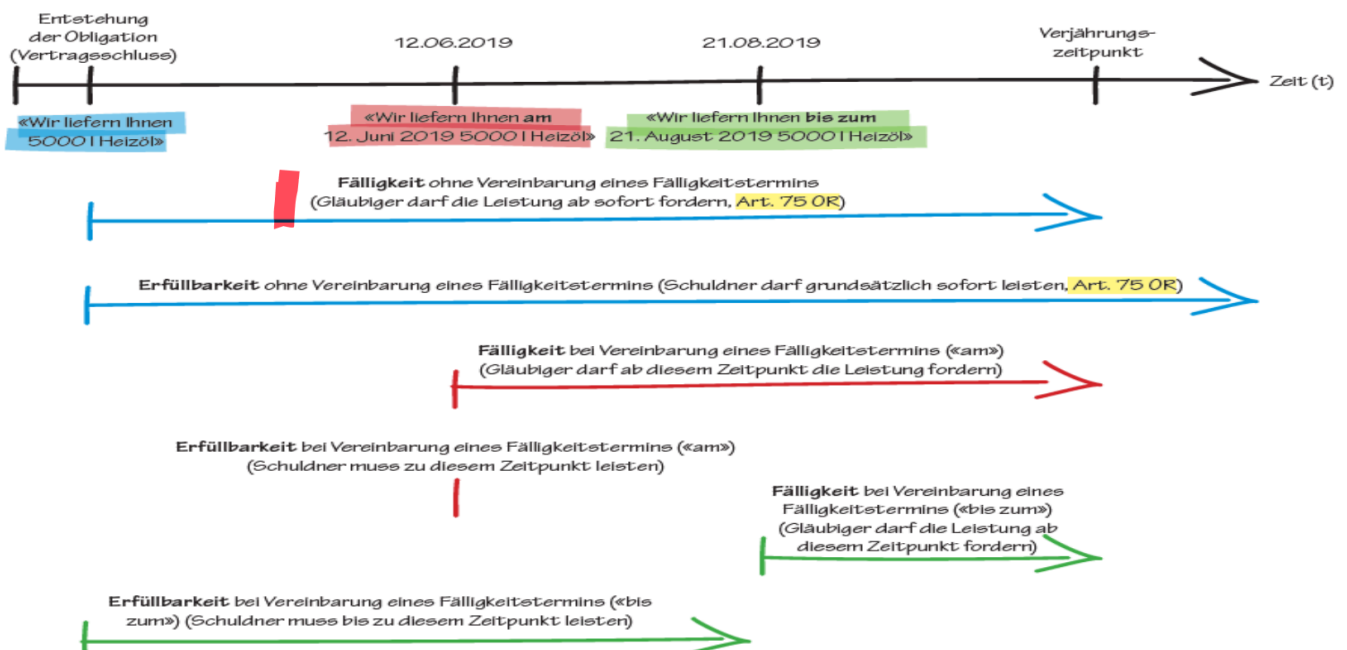
- Geldschulden: Zins
- Bei zweiseitigen Verträgen: Rücktritt und Rückforderung bereits erbrachter Leistungen

verschuldensabhängig

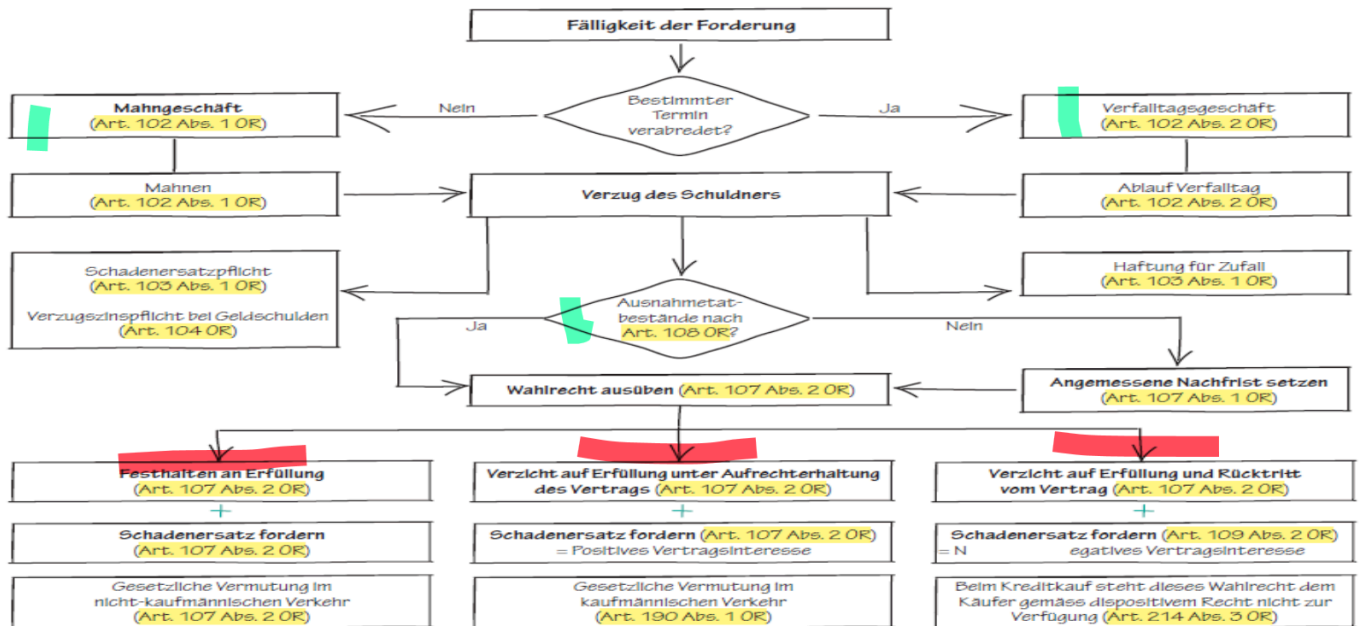
→ Schadenersatzpflichten:

- Verzugsschaden und Zufallshaftung (Art. 103 OR)
- Bei Verzicht auf Leistung (Art. 107 Abs. 2 OR)
- Bei Rücktritt (Art. 109 Abs. 2 OR)

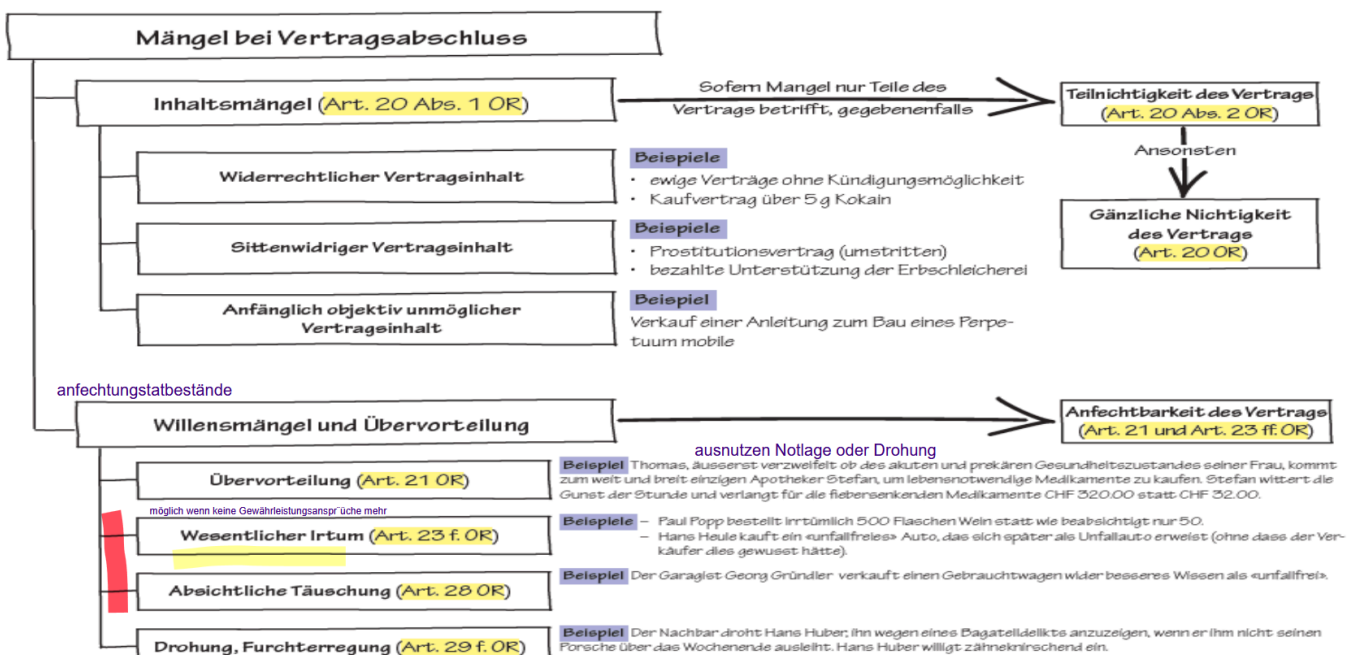
4.3.4. Erfüllungszeit



4.3.5. Zusammenfassung zum Verzug

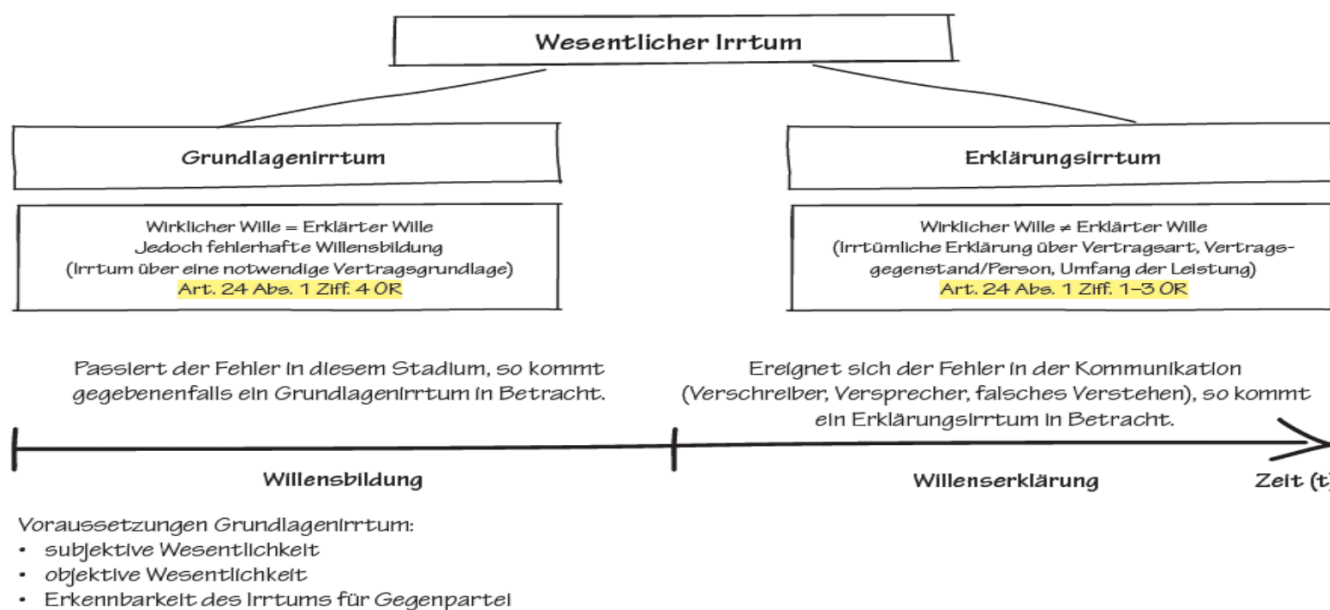


5. ÜBERSICHT INHALTS-/WILLENSMÄNGEL



5.1. WESENTLICHER IRRTUM

Grundlagenirrtum oder Erklärungsirrtum



6. VERJÄHRUNG

ab OR 125, wichtiges in 127

(or 128) allgemein 10 Jahre speziell bei 5 Jahren

– Hotel auch, die 2 speziellen begriffe nicht

– 20 Jahre personenschaden (tod, körperverletzung) in zusammenhang mit vertragsverletzung:

absolute verjährungsfrist ovm .. jahren

Begriff: Untergang der Durchsetzbarkeit einer Obligation durch Zeitablauf

Fristen:

- Grundsatz: OR 127
- Ausnahmen: OR 128, OR 128a, OR 60, OR 67 etc.

Merke: Gesetzliche Verjährungsfristen können vertraglich nicht abgeändert werden, aber es besteht die Möglichkeit, auf die Verjährungseinrede zu verzichten.

Beginn mit Fälligkeit der Forderung (vgl. OR 130; jedoch OR 60/67)

Unterbrechung = Neubeginn der Verjährung

durch Schuldner:	- Anerkennung
durch Gläubiger:	- Betreibung
	- Klage
	- Eingabe im Konkurs

Merke: Verjährung wird nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern **nur auf Einrede Käufer muss sagen, dass es verjährt ist. Verkäufer macht Verjährung aktiv geltend.**

käufer kann verjährung unterbrechen OR 135 / stoppen

verjährungsfristen kennen (wann, welche), aber nicht berechnen können.

7. BEISPIELE

8. ERLÖSCHEN DER OBLIGATION

Erfüllung	= Normalfall
Verrechnung	OR 120-126
Verjährung	OR 127-142
Aufhebung	OR 115
Neuerung	OR 116-117 nochmals vertrag starten???
Vereinigung	OR 118 erbe einiger schulden
Nachträgliche Unmöglichkeit	OR 119 corona

Erlöschen heisst:

- Schuldner hat Leistung erbracht oder muss nicht mehr erfüllen
- Gläubiger kann Leistung nicht mehr verlangen oder durchsetzen

8.1. BEGRIFFE

- kaufmännischer Verkehr = Kauf für Weiterverkauf
- Gewährleistungs.. = Garantie
- Willensbildung =
- Willenserklärung =
- Verjährungseinredeverzichtserklärung = Verkäufer ist einverstanden die Verjährung zu unterbrechen
- unsittlich = unsanständig
- dispositiv = allgemein ?

Andere Rechtsgründe sind:

- Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419 ff. OR)
- Culpa in contrahendo (??)
- Eigentumsfreiheitsklage (Art. 641 ZGB)
- Besitzesrechtsklage (Art. 934 ff. ZGB)
- Persönlichkeitsverletzung (Art. 28 ff. ZGB)
- Verwandtenunterstützungspflicht (Art. 328 f. ZGB)

</small>

8.1.1. Grundsatz der Vertragsfreiheit

Verschiedene Aspekte der Vertragsfreiheit:

- Abschlussfreiheit
- Partnerwahlfreiheit
- Inhaltsfreiheit
- Aufhebungsfreiheit
- Formfreiheit

Ob ein Vertrag aber tatsächlich gültig ist, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab.

Voraussetzungen der Vertragsgültigkeit

- (Beschränkte) Handlungsfähigkeit der Parteien
- Konsens beim Vertragsabschluss
- Formgültigkeit
- Kein Inhaltsmangel: nicht **unmöglich**, nicht rechtswidrig (z.B. Verstoß der AGB gegen UWG 8), nicht unsittlich (soz. unanständig), unmöglich: Covid19 Massnahmen?
- Keine Übervorteilung (führt zur Anfechtbarkeit)
 - Mond kaufen ist unmöglich, deshalb kein gültiger Vertrag
- Kein Willensmangel (führt zur Anfechtbarkeit)
- Gültige Stellvertretung

Gesetzliche Bestimmungen

Dispositive Gesetzesbestimmungen:

die meisten privaten Verträge sind dispositiv</ergänzung>

- Sofern der Vertrag Aspekte nicht regelt, kommen die dispositiven Gesetzesbestimmungen zum Zuge. Die meisten Bestimmungen im OR AT und im OR BT sind dispositiv und finden bloss Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

Zwingende Gesetzesbestimmungen:

öffentliches Recht, Arbeitsrecht : kann nicht zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden umgekehrt??(firmenführer= Arbeitgeber???)</ergänzung>

- Die zwingenden Gesetzesnormen gehen den vertraglichen Bestimmungen immer vor. Beispiele: OR 100 I, OR 199, OR 210 IV, OR 404, UWG 8 - sodann zahlreiche Normen des Miet- und Arbeitsrechts.

8.2. OR AT UND BT

- Welche Vertragsart liegt vor?
- Gibt es im OR BT Regeln zu dieser Vertragsart?
- Ist meine Fragestellung durch diese Normen **unmittelbar oder analog geregelt**??
 - Nein (keines von beiden): Regeln im AT suchen!
 - Ja: Gibt es neben den Regeln im OR BT im OR AT weitere Regeln, die zu beachten sind?

8.3. VERTRAGSFORMEN

8.3.1. Gründe für Formvorschriften:

1. Beweissicherung
2. Schutz vor übereiltem Vertragsschluss
3. Rechtssicherheit

4. Schutz der schwächeren Partei

8.3.2. Vertragsform einteilen

Vertragsform Merkmale Beispiele Formfreiheit (Art. 11 OR) Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder Abrede eine solche vorschreibt.

- Einzelarbeitsvertrag
- Mietvertrag
- Kaufvertrag
- Darlehen Einfache Schriftlichkeit (Art. 13 - 15 OR) Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.
- Schenkungsversprechen
- Lehrvertrag
- Versicherungsvertrag
- Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag Qualifizierte Schriftlichkeit Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.
- Bürgschaft
- Testament Öffentliche Beurkundung Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. Notar). Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.
- Grundstückkaufvertrag
- Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis
- Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.- liegt
- Ehe- und Erbvertrag

8.3.3. Vertragsformen

Vertragsform	Merkmale	Beispiele
Formfreiheit (Art. 11 OR)	Das Obligationenrecht geht von dem Grundsatz der Formfreiheit aus. Darunter versteht man die Freiheit, Verträge in freier Form abzuschliessen, abzuändern oder aufzuheben. Eine besondere Form ist nur notwendig, wenn es das Gesetz oder Abrede eine solche vorschreibt.	- Einzelarbeitsvertrag - Mietvertrag - Kaufvertrag - Darlehen
Einfache Schriftlichkeit (Art. 13 – 15 OR)	Ist die einfache Schriftlichkeit vorgesehen, muss der Vertrag die eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur aller beteiligten Personen aufweisen.	- Schenkungsversprechen - Lehrvertrag - Versicherungsvertrag - Konkurrenzverbot im Arbeitsvertrag
Qualifizierte Schriftlichkeit	Die qualifizierte Schriftlichkeit verlangt nicht nur die Unterschrift der Verpflichteten, sondern die handschriftliche Angabe gewisser Elemente in der Urkunde.	- Bürgschaft - Testament
Öffentliche Beurkundung	Bei der öffentlichen Beurkundung erfolgt der Vertragsschluss unter Mitwirkung einer Urkundsperson (z.B. Notar). Die Urkundsperson bestätigt die Richtigkeit des Inhaltes der Urkunde.	- Grundstückkaufvertrag - Vorvertrag über ein Grundstück mit Kaufpreis - Bürgschaft natürlicher Personen, wenn die Haftungssumme über Fr. 2'000.- liegt - Ehe- und Erbvertrag

8.3.4. Vertragstypen

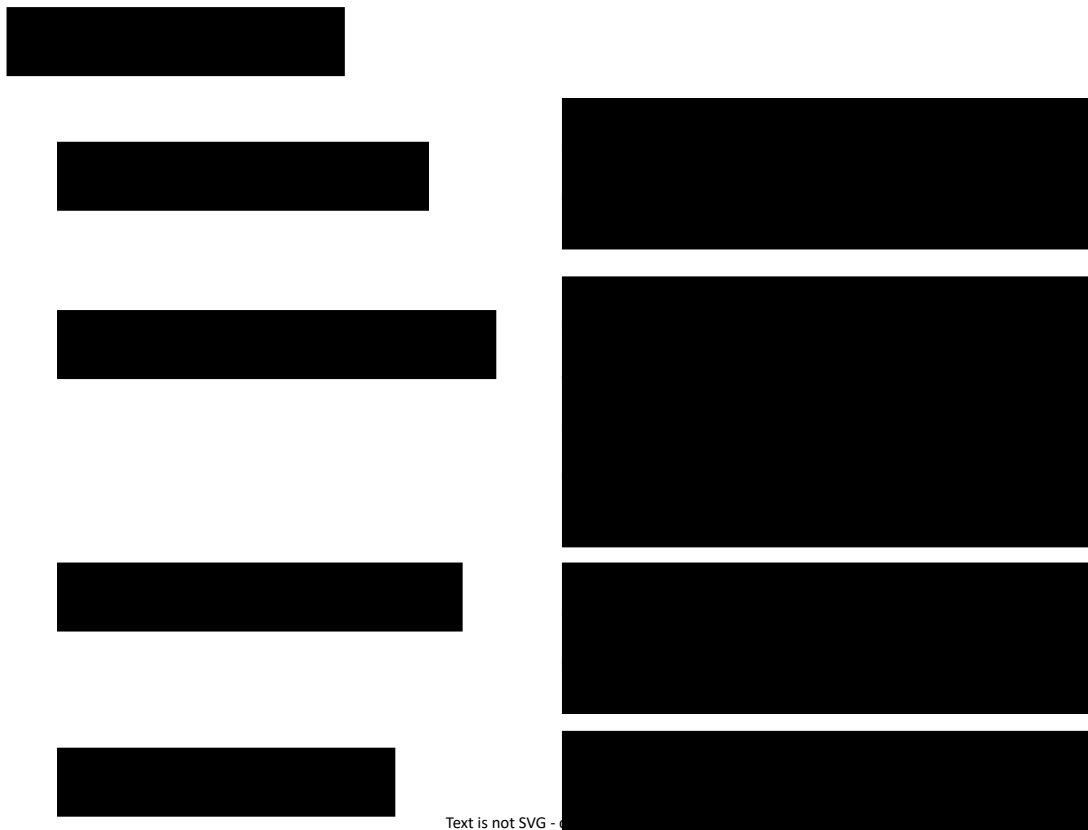


Figure 1: Quelle: Reichle/Kobler, Recht lernen einfach gemacht, S. 101.

Rechtssubjekte

Rechtssubjekte

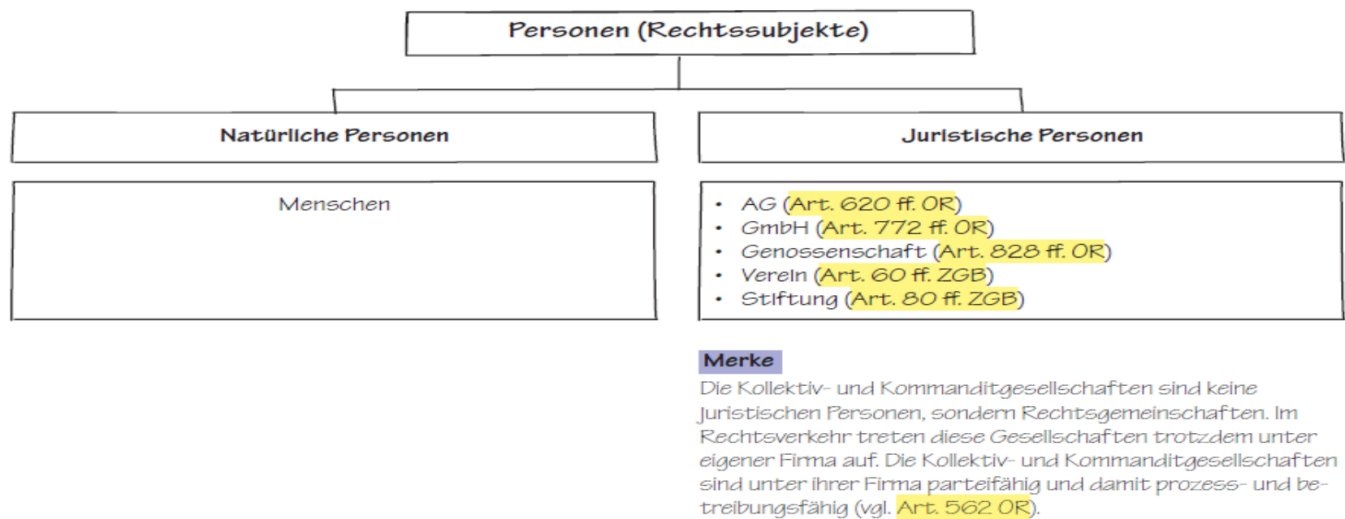
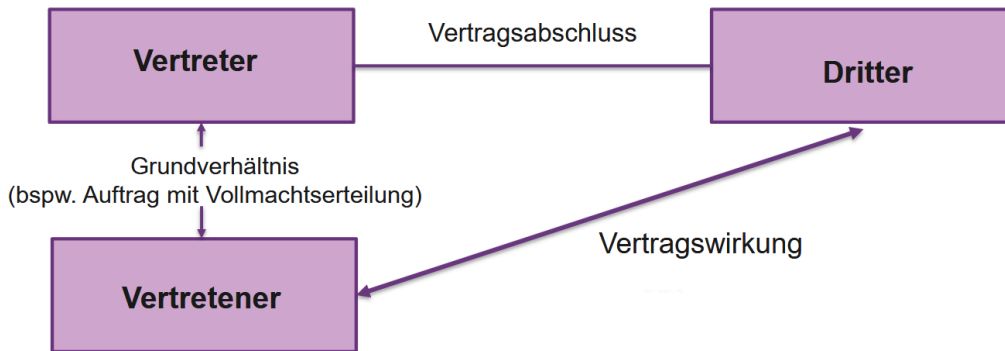


Figure 2: Quelle: Reichle/Kobler, Recht lernen einfach gemacht, S. 268.

8.3.5. Stellvertretung

Stellvertretung mit Ermächtigung

Stellvertretung mit Ermächtigung



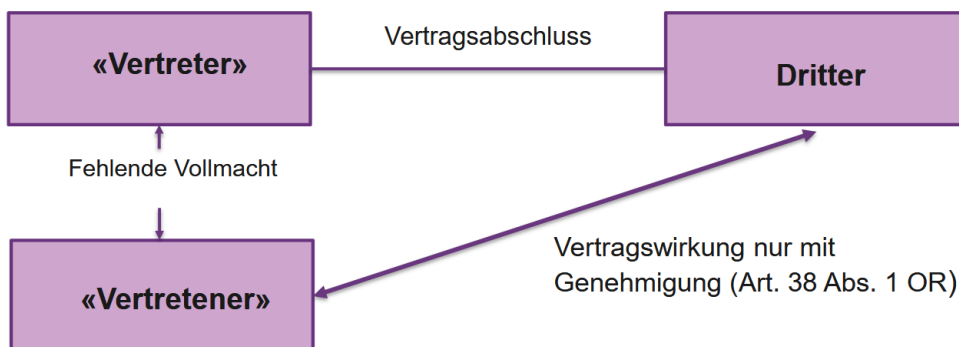
Voraussetzungen:

- Vertretungsmacht
- Handeln in fremdem Namen

Merke: Die Erklärung des Vertreters, in fremdem Namen zu handeln kann entweder ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, gemäss Art. 32 Abs. 2 OR genügt es, dass der Dritte aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen muss (Z. Bsp. Angestellter in einem Einkaufsgeschäft)

Stellvertretung ohne Ermächtigung

Stellvertretung ohne Ermächtigung



→ vgl. Art. 38-39 OR oder auch 419 ff. OR

Arten von Vollmachten: Spezialvollmacht, Generalvollmacht und Gattungsvollmacht, Einzel- und Kollektivvollmacht

Sog. Unechte Stellvertretung: Handeln für fremde Rechnung, aber in eigenem Namen, siehe Art. 32 Abs. 3 OR

8.4. GEWÄHRLEISTUNG

– Gewährleistungs... kann im dispositiven Recht wegbedungen werden, kann dann nur noch anfechten @ link

8.5. KAUFVERTRAG

OR 104 und 185 Besondere Bestimmungen für Kaufvertrag: Gewährleistungs... bei Schlechterfüllung

OR 191 Schlechterfüllung vom Kaufvertrag OR 97 Nichterfüllung vom Kaufvertrag

8.6. OR 97 - AT NICHT- UND SCHLECHTERFÜLLUNG

8.6.1. Ausnahmen

- Kaufvertrag besondere Bestimmung **bei Schlechterfüllung** siehe OR 191
- kaufmännischer Verkehr (Kauf für Weiterverkauf) hat eine spezielle Bestimmung bei bestimmtem Liefertermin (also Fixgeschäft??) :

- automatisch davon ausgehen, dass Käufer verzichtet und Schadenersatz vom Käufer verlangt wird
- OR 190

Ausnahmetatbestände nach Art. 108

- keine Verwendung mehr dafür (aber nicht weil eine andere schon gekauft, dass wäre nicht richtig)
- Leistung muss (bis zu) einem bestimmten Zeitpunkt erbracht werden

Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:

1. wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2. wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3. wenn sich aus dem Verträge die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.

Gestaltungsrechte Art. 107 II

- an Erfüllung festhalten + Schadenersatz (bei Miete Möbel einlagern ist allfälliger Schaden “gesetzliche Vermutung im nicht-k..”)
- auf Ware verzichten
 1. positiv: so tun als wäre es erfüllt worden. hat es nicht erhalten. Ersatz kann mehr Kosten als das Vereinbarte, Differenz der Kosten muss Verkäufer als Schadenersatz bezahlen.
- Negativ: Verzichten auf Produkt, aber Verkäufer muss Geld zurück + Schadenersatz zahlen. Z.B. Lieferunternehmen schon bestellt und dieses wird

8.6.2. Inhalts-/Willensmängel



Vertrag anfechten, wenn keine Gewährleistungsansprüche

- wesentlicher Irrtum: mögliche Anfechtung wenn keine Gewährleistungsansprüche mehr
- Absichtliche Täuschung : wenn Beweis vorhanden, dass es absichtlich ist. Betrug gibt auch Strafabzug